

भाषा_आयोग_ऐन_२०७४

English title: Language Commission Act, 2017

भाषा आयोग ऐन, २०७४ । प्रमाणीकरण मिति । २०७४ । ६ । ३० । संवत् २०७४ सालको ऐन नं. ४० । भाषा आयोगका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: भाषा आयोगको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा कार्यवधिकि सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकाले, । नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षेपित नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "भाषा आयोग ऐन, २०७४" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "अध्यक्ष" भन्नाले आयोगको अध्यक्ष समझनु पर्छ । (ख) "आयोग" भन्नाले संविधानको धारा २८७ बमोजिम गठित भाषा आयोग समझनु पर्छ । (ग) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम समझनु पर्छ । (घ) "सदस्य" भन्नाले आयोगको सदस्य समझनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्षलाई समेत जनाउँछ । (ङ) "संविधान" भन्नाले नेपालको संविधान समझनु पर्छ । परिच्छेद-२ । आयोगको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा कार्यवधि । ३. आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार: संविधानको धारा २८७ को उपधारा (६) मा उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) नेपालमा बोलिने मातृभाषाको पहिचान गर्ने, । (ख) नेपालमा बोलिने मातृभाषाको संरक्षण, संवर्धन र विकासका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहका सरकारले अपनाउनु पर्ने नीतिगत वा संस्थागत उपायहरूको बारेमा नेपाल सरकारलाई सफारसि गर्ने, । (ग) नेपालमा बोलिने मातृभाषा तथा लिपिको संरक्षण, संवर्धन र विकासका लागि आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न तथा गराउन सम्बन्धित निकायलाई सफारसि गर्ने, । (घ) नेपालमा बोलिने मातृभाषा र तनिको इतिहासको अध्ययन, अनुसन्धान गरी प्रकाशन गर्ने, । (ङ) विभिन्न समुदायको मातृभाषा तथा लिपि संरक्षण, संवर्धन र विकास गर्न त्यस्तो भाषाको पुस्तक प्रकाशन गर्ने तथा त्यस्तो पुस्तक प्रकाशन गर्न सम्बन्धित निकायलाई सफारसि गर्ने, । (च) नेपालमा बोलिने मातृभाषाको प्रयोगलाई प्रवर्धित गरी बनाउन अध्ययन अनुसन्धान गरी उपयुक्त उपाय अवलम्बन गर्न सम्बन्धित निकायलाई सफारसि गर्ने, । (छ) राष्ट्र भाषाका भाषा विज्ञको सूची तयार गर्ने । ४. राय परामर्श लिन सक्ने: आयोगले आफ्नो काम कारबाहीको सम्बन्धमा अन्य संवैधानिक निकाय, सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थासँग परामर्श गर्न वा राय लिन सक्नेछ । ५. विशेषज्ञको सेवा लिन सक्ने: आयोगले यो ऐन र प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम सम्पादन गर्नु पर्ने कुनै काम आयोगमा कार्यरत जनशक्तिबाट सम्पादन हुन नसक्ने भएमा त्यसको कारण खुलाई प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम विशेषज्ञको सेवा लिन सक्नेछ । ६. समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्ने: (१) आयोगसँग सम्बन्धित कुनै विशेष प्रकृतिको कार्य सम्पादन गर्ने प्रयोजनको लागि आयोगले कार्यवधितोकी कुनै समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको समिति वा कार्यदलको काम वा कार्यक्षेत्रगत शर्त त्यस्तो समिति वा कार्यदल गठन गर्दा बखत आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

७. समन्वय तथा सहकार्य गर्न सक्ने: आयोगले आवश्यकता अनुसार सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थासँग आवश्यक समन्वय तथा सहकार्य गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-३ । अध्यक्ष तथा सदस्यको काम, कर्तव्य, अधिकार, पारिश्रमिक र सुवधि । ८. अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) अध्यक्ष आयोगको प्रमुख पदाधिकारी हुनेछ । नजिको सामान्य निर्देशन र सुपरविक्षणमा आयोगको सम्पूर्ण काम कारबाही सञ्चालन हुनेछ । (२) यस ऐनमा अन्यत्र उल्लेख भएका काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) आयोगको काम कारबाहीमा समन्वय गर्ने, । (ख) आयोगले सम्पादन गर्नु पर्ने काममा नेतृत्वादायी भूमिका निर्वाह गर्ने, । (ग) आयोगको आर्थिक प्रशासन, मानवस्रोत व्यवस्थापन र कार्यालय व्यवस्थापनको सामान्य रेखदेख र सुपरविक्षण गर्ने, । (घ) तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने वा गराउने । ९. पारिश्रमिक तथा सुवधि: (१) अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक तथा अन्य सुवधि नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम तोकेको पारिश्रमिक अध्यक्ष र सदस्य आफ्नो पदमा बहाल रहेसम्म नजिलाई मर्का पर्ने गरी परिवर्तन गरिने छैन । (३) नेपाल सरकारबाट नवित्तभरण पाइरहेको व्यक्त अध्यक्ष वा सदस्य पदमा नियुक्त भएमा नजिले सो पदमा बहाल रहेसम्म नवित्तभरण वा हालको पदमा पाउने पारिश्रमिकमध्ये एउटा मात्र लिन पाउनेछ । परिच्छेद-४ । आयोगको कार्य सञ्चालन । १०. आयोगको कार्यालय: आयोगको कार्य सञ्चालनका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा आयोगको कार्यालय रहनेछ । ११. आयोगको बैठक: (१) आयोगले यस ऐन बमोजिम गर्नु पर्ने काम आयोगको बैठकको निर्णय बमोजिम हुनेछ । (२) आयोगको बैठक आवश्यकता अनुसार अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (३) आयोगको सचिवले आयोगको बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान तोकी बैठकमा छलफल हुने वषियसूची सहितको सूचना बैठक बस्ने समयभन्दा साधारणतया अठ्चालीस घण्टा अगावै सबै सदस्यले पाउने गरी पठाउनु पर्नेछ । (४) कुनै सदस्यले उपदफा (३) बमोजिम बैठकमा छलफल हुने वषियसूचीमा उल्लिखित वषियको अतिरिक्त अन्य कुनै वषियमा छलफल गराउन चाहेमा त्यसरी छलफल गर्न चाहेको वषिय र कारण सहितको सूचना बैठक

बस्नुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै आयोगको सचविलाई दनुि पर्नेछ । त्यसरी सूचना प्राप्त हुनासाथ आयोगको सचविले त्यसको जानकारी सबै सदस्यलाई दनिछ र सो वषिय आयोगको बैठकको कार्यसूचीमा परेको माननिछ । (५) उपदफा (३) र (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगको बैठकमा उपस्थिति सबै सदस्यको सहमतिले वषियसूचीमा नपरेको वषियमा पनि छिलफल गरी नरिणय गर्न सकिनेछ । (६) आयोगमा तत्काल कायम रहेका पचास प्रतशितभन्दा बढी सदस्य उपस्थिति भएमा आयोगको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको माननिछ । (७) आयोगको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ । (८) आयोगको नरिणय बहुमतद्वारा हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले नरिणायक मत दनिछ । (९) आयोगको नरिणयको अभिलेख आयोगको सचविले तयार गरी अध्यक्ष तथा सदस्यको दस्तखत गराई राख्नेछ । (१०) आयोगको वरिष्ठतम कर्मचारीले आयोगको बैठकमा सचविको रूपमा कार्य गर्नेछ ।

(११) आयोगको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यवधि आयोगले नरिधारण गरे बमोजमि हुनेछ । १२. स्वार्थ बाझिएमा नरिणय प्रक्रियामा भाग लनि नहुने: आयोगमा वचाराधीन कुनै वषियमा आयोगको कुनै सदस्यको हति, सरोकार वा स्वार्थ रहेको वा नजिको नजिकिको नातेदार प्रत्यक्ष प्रभावति हुने भएमा त्यस्तो सदस्यले आयोगलाई त्यस्तो कुराको पूर्वजानकारी दनुि पर्नेछ र त्यस्तो वषियमा आयोगबाट गरनि नरिणय प्रक्रियामा भाग लनि सक्ने छैन । १३. कार्य वभाजन: अध्यक्ष र सदस्यको कार्य वभाजन आयोगले तोके बमोजमि हुनेछ । १४. कार्यबाहक भई काम गर्ने: कुनै कारणवश अध्यक्षको पद रक्ति भएमा, नजि नलिम्बनमा परेमा, वदिश भ्रमणमा गएकोमा वा सात दनिभन्दा बढी समयसम्म बदिमा रहेकोमा आयोगको वरिष्ठतम सदस्यले आयोगको कार्यबाहक अध्यक्ष भई काम गर्नेछ । १५. आयोगको काम कारबाहीमा बाधा नपर्ने: कुनै सदस्यको स्थान रक्ति रहेको कारणले मात्र आयोगको काम कारबाहीमा बाधा पर्ने छैन । परिच्छेद-५ । विविधि । १६. आयोगको सङ्गठनात्मक संरचना र कर्मचारी: (१) आयोगको सङ्गठनात्मक संरचना र कर्मचारीको दरबन्दी नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे बमोजमि हुनेछ । (२) आयोगको कार्य सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । १७. शपथ: यो ऐन प्रारम्भ भएपछि नियुक्त भएका सदस्यले अनुसूची बमोजमि प्रधान न्यायाधीश समक्ष शपथ लनुिपर्नेछ । १८. पदीय मर्यादा पालन गर्नु पर्ने: अध्यक्ष र सदस्यले प्रचलति कानून बमोजमिको पदीय आचरण र देहाय बमोजमिको पदीय मर्यादाको पालन गर्नु पर्नेछ:- । (क) स्वतन्त्र, नषिपक्ष र इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय दायित्व नरिवाह गर्ने, । (ख) वभिनिन जातजाति, समुदाय तथा सम्प्रदाय बीचको सम्बन्धमा खलल पर्ने कुनै काम नगर्ने । १९. काम कारबाहीमा सहयोग गर्नु पर्ने: आयोगले आफ्नो कार्य सम्पादनको सलिसलामा कुनै नकिय वा पदाधिकारीको सहयोग माग गरेमा त्यस्तो सहयोग उपलब्ध गराउनु त्यस्तो नकिय वा पदाधिकारीको कर्तव्य हुनेछ । २०. सहयोगको लागि लेखी पठाउन सक्ने: कुनै नकिय वा पदाधिकारीले आयोगलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध नगराएमा आयोगले सहयोगको लागि त्यस्तो नकिय वा अधिकारीको तालुक नकिय वा अधिकारी समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ । २१. वार्षिक प्रतविदन: (१) आयोगले आफूले गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतविदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मतिलि तीन महिनाभित्र राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको वार्षिक प्रतविदनमा अन्य वषियको अतरिक्ति देहायका वषिय समेत समावेश गर्नु पर्नेछ:- । (क) आयोगको वार्षिक कार्यक्रमको कार्यान्वयनको विवरण तथा लागत खर्च, । (ख) आयोगले नेपाल सरकार वा अन्य कुनै नकियालाई दिएको सफारिस तथा सुझावको विवरण, । (ग) खण्ड (ख) बमोजमिको सफारिस तथा सुझाव कार्यान्वयनको अवस्था, । (घ) आयोगको आर्थिक तथा भौतिक स्रोत साधन तथा त्यसको उपयोगको अवस्था, ।

(ङ) यस ऐन बमोजमि आयोगले पूरा गर्नु पर्ने दायित्व नरिवाहका सम्बन्धमा गरिएको अन्य काम कारबाहीको विवरण । २२. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: आयोगले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । २३. अधिकार प्रत्यायोजन: आयोगले यस ऐन बमोजमि आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार कुनै अधिकार तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग र पालना गर्ने गरी अध्यक्ष, सदस्य, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, कुनै नकिय वा स्थानीय सरकारको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । २४. नियम बनाउने अधिकार: (१) यो ऐन कार्यान्वयन गर्नको लागि आयोगले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि बनाउने नियममा नेपाल सरकारलाई आर्थिक भार वा दायित्व पर्ने वषिय समावेश भएमा आयोगले अर्थ मन्त्रालयको सहमतिलिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि आयोगले बनाएको नियम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको मतिबाट प्रारम्भ हुनेछ । २५. नरिदेशिका बनाउने अधिकार: आयोगले सम्पादन गर्नु पर्ने काम सुचारू रूपले सञ्चालन गर्न वा गराउनको लागि यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही आवश्यक नरिदेशिका बनाउन सक्नेछ । अनुसूची । (दफा १७ सँग सम्बन्धति) । शपथ । म (शपथ लनि व्यक्तिको नाम) मुलुक र जनताप्रति पूरण बफादार रही सत्य नषिठापूर्वक प्रतजिजा गर्छु । ईश्वर/देश र जनताको नाममा शपथ लनिछु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा नहिति रहेको नेपालको संविधानप्रति पूरण बफादार रही पदको कामकाज प्रचलति कानूनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई, कसैको डर नमानी, पक्षपात नगरी, कसैप्रति पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई इमानदारीसाथ गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनको सलिसलामा आफूलाई जानकारी भएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदाको जुनसुकै अवस्था पनि प्रचलति कानूनको पालना गर्दा बाहेक अरु अवस्था कुनै कसिमिबाट पनि प्रकट वा सङ्केत गर्ने छैन । मति: । नाम: । दस्तखत: ।